



ข้อกำหนดการใช้งาน

โปรดอ่านข้อกำหนดนี้โดยละเอียดก่อนใช้บริการ การสมัครสมาชิกหรือใช้งาน QubeQuote ถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดฉบับนี้

1. ขอบเขตของบริการ

QubeQuote เป็นพื้นที่ตัวกลาง (marketplace) ที่เชื่อมผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้รับเหมา และผู้ให้บริการ เพื่อประกาศความต้องการซื้อ (RFQ) รับใบเสนอราคาจากผู้ขายหลายราย และเปรียบเทียบข้อเสนอในที่เดียว

ข้อจำกัดสำคัญ: บริการของเราครอบคลุมเฉพาะขั้นตอนการขอและเปรียบเทียบใบเสนอราคาเท่านั้น เราไม่เป็นผู้สัญญาในการซื้อขาย ไม่รับชำระเงิน ไม่ถือเงินแทน ไม่จัดส่งสินค้า และไม่รับประกันคุณภาพสินค้าหรือบริการ เมื่อผู้ซื้อและผู้เสนอราคาตกลงกันแล้ว ทั้งสองฝ่ายต้องเจรจา ทำสัญญา ชำระเงิน และส่งมอบงานกันเองโดยตรง

เราไม่รับประกันว่าจะมีผู้เสนอราคาเข้ามา ไม่รับประกันจำนวนหรือคุณภาพของข้อเสนอ ไม่คัดกรองผู้ใช้แทนท่าน และไม่รับรองผู้ใช้รายใดก่อนการซื้อขายเกิดขึ้นจริง

2. การสมัครและบัญชีผู้ใช้

2.1 ผู้ใช้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือมีอำนาจผูกพันนิติบุคคลที่ตนลงทะเบียนแทน

2.2 บัญชีหนึ่งบัญชีใช้งานได้ทั้งบทบาทผู้ซื้อและผู้ขาย ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

2.3 การสมัครสมาชิกขอเพียงชื่อ ชื่อผู้ติดต่อ อีเมล และรหัสผ่าน เราไม่ขอเลขบัตรประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในขั้นตอนสมัคร

2.4 ผู้ใช้มีหน้าที่รักษารหัสผ่านเป็นความลับ และรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของตน หากพบการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องแจ้งเรากทันที

2.5 ในช่วงเปิดให้บริการระยะแรก เราไม่รับเอกสารยืนยันตัวตนและไม่มีตรา “ยืนยันแล้ว” เราไม่ขอสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือรับรองบริษัทจากผู้ใช้ หากเปิดให้บริการนี้ในภายหลัง เราจะแจ้งล่วงหน้าและปรับปรุงเอกสารฉบับนี้ก่อน

3. การประกาศและเนื้อหาของผู้ใช้

3.1 ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาที่ตนโพสต์ทั้งหมด รวมถึงข้อความ รูปภาพ แบบงาน (drawing) และไฟล์แนบ

3.2 ผู้ใช้ยังคงเป็นเจ้าของเนื้อหาของตน และให้สิทธิ QubeQuote ใช้ ทำสำเนา และแสดงเนื้อหานั้น เท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการ

3.3 ห้ามโพสต์เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นความเท็จ หลอกลวง หรือมีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

3.4 เราอาจลบหรือระงับประกาศที่ขัดต่อข้อกำหนดนี้ได้ โดยจะแจ้งเหตุผลเท่าที่ทำได้

4. ใบเสนอราคาและการเปิดเผยราคา

4.1 ใบเสนอราคาที่ส่งผ่านระบบถือเป็นข้อเสนอทางธุรกิจของผู้เสนอ ผู้เสนอต้องรับผิดชอบ ความถูกต้องของราคา เงื่อนไข และระยะเวลาส่งมอบ

4.2 **QubeQuote ไม่ใช้การประมูล** ราคาไม่ได้ถูกเก็บไว้เปิดพร้อมกันตามเวลา ไม่มีการแข่งขันลดราคา และไม่มีการนับถอยหลังปิดรับ มีเพียงการส่งใบเสนอราคาเข้ามาให้เจ้าของประกาศเปรียบเทียบ ข้อเสนอเรียงตามลำดับเวลาที่ส่งเข้ามา

ใครเห็นอะไร: ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะเห็นว่า**มีใครเสนอราคาเข้ามาบ้าง จำนวนข้อเสนอ และราคาเฉลี่ย** ของประกาศนั้น • **ราคาของแต่ละรายและไฟล์ใบเสนอราคาที่แนบมา** เห็นได้เฉพาะเจ้าของประกาศ และผู้เสนอรายนั้นเห็นราคาของตัวเองเท่านั้น

4.3 **QubeQuote ไม่เลือกผู้ชนะและไม่บันทึกผลการตัดสินใจ** ระบบไม่มีปุ่มเลือกผู้ชนะ ไม่มีสถานะแพ้/ชนะ และไม่เก็บว่าท่านตกลงกับใคร การตัดสินใจเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อของท่านเอง ซึ่งอยู่นอกแพลตฟอร์ม

4.4 เจ้าของประกาศอาจปิดรับข้อเสนอที่กำหนดได้ และประกาศจะแสดงสถานะตามวันที่หมดเขต ที่เจ้าของกำหนดไว้

5. ผลงานที่ผ่านมาและรีวิว

5.1 ผลงานที่ผ่านมาในโปรไฟล์เป็นข้อมูลที่ใช้กรอกเอง **QubeQuote ไม่ได้ตรวจสอบ** และแสดงข้อความกำกับไว้บนการ์ดทุกใบ ผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณ

5.2 รีวิวเขียนได้เฉพาะระหว่างคู่ที่มีความเกี่ยวข้องกันจริงในระบบ คือฝ่ายหนึ่งเป็นเจ้าของประกาศ และอีกฝ่ายเสนอราคาในประกาศนั้น และเขียนถึงกันได้รายละเอียดหนึ่งครั้ง

5.3 ห้ามเขียนรีวิวเท็จ ห้ามจ้างหรือแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้รีวิว และห้ามข่มขู่เพื่อให้แก้ไขหรือลบรีวิว

6. การกระทำที่ห้าม

ห้ามสร้างบัญชีปลอมหรือใช้ตัวตนผู้อื่น ห้ามฮั้วราคาหรือสมคบกันเพื่อบิดเบือนการแข่งขัน ห้ามใช้ระบบเพื่อเก็บข้อมูลผู้ใช้รายอื่น (scraping) ห้ามพยายามเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต ห้ามรบกวนหรือทำให้ระบบเสียหาย และห้ามนำข้อมูลราคาของผู้อื่นไปเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

7. ค่าบริการ

การใช้งานพื้นฐานไม่มีค่าใช้จ่าย หากมีบริการเสริมแบบชำระเงินในอนาคต เราจะแจ้งเงื่อนไขและราคาให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้ต้องยอมรับก่อนเริ่มใช้บริการนั้น

8. ข้อจำกัดความรับผิด

8.1 เราให้บริการตามสภาพที่เป็นอยู่ ("as is") และไม่รับประกันว่าระบบจะทำงานต่อเนื่อง โดยไม่มีข้อผิดพลาด หรือจะเปิดให้บริการตลอดไป เราอาจหยุด ระงับ หรือยุติบริการทั้งหมด หรือบางส่วนได้ โดยจะแจ้งล่วงหน้าเท่าที่ทำได้

8.2 เราไม่ได้ตรวจสอบผู้ใช้ เนื้อหา หรือใบเสนอราคาที่จะส่งผ่านระบบ และไม่รับรองตัวตน ความสามารถ คุณสมบัติ ใบอนุญาต หรือความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้ การตรวจสอบคู่ค้าก่อนตกลงทำธุรกิจเป็นหน้าที่ของท่านเอง

8.3 เราไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการติดต่อ การเจรจา ข้อตกลง การชำระเงิน คุณภาพงาน การส่งมอบ หรือข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้ **ไม่ว่าจะเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มหรือนอกแพลตฟอร์ม** และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม การขาดกำไร หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

8.4 ในกรณีที่เราต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ความรับผิดชอบจะไม่เกินจำนวนค่าบริการที่ผู้ใช้ชำระให้เรา ในรอบ 12 เดือนก่อนเกิดเหตุ

8.5 **การชดเชยค่าเสียหาย:** หากมีบุคคลภายนอกเรียกร้องต่อเรา อันเนื่องมาจากเนื้อหาที่ท่าน โพสต์ การใช้งานของท่าน หรือการที่ท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้หรือกฎหมาย ท่านตกลงรับผิดชอบ ข้อเรียกร้องนั้น และชดเชยค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย และค่าทนายความตามสมควรที่เราต้องเสียไป

8.6 ข้อจำกัดในข้อ 8 นี้ใช้บังคับเท่าที่กฎหมายอนุญาต และไม่ตัดความรับผิดในส่วนที่กฎหมาย กำหนดว่าจะยกเว้นไม่ได้ หากข้อความส่วนใดใช้บังคับไม่ได้ ให้ส่วนที่เหลือยังคงมีผลต่อไป

9. การระงับและยกเลิกบัญชี

ผู้ใช้สามารถลบบัญชีตัวเองเมื่อใดก็ได้จากหน้าตั้งค่า และเราจะระงับหรือลบบัญชีที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้ หรือมีพฤติกรรมที่กระทบต่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์ม โดยจะแจ้งเหตุผลเท่าที่กฎหมายอนุญาต

10. การแก้ไขข้อกำหนด

เราอาจปรับปรุงข้อกำหนดนี้เป็นครั้งคราว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ ระบบจะแสดงเอกสารฉบับใหม่และ**ขอให้ท่านกดยอมรับก่อนใช้งานต่อ** พร้อมบันทึกไว้ว่าท่านยอมรับฉบับใดและเมื่อใด หากท่านไม่ยอมรับ ท่านจะใช้บริการต่อไม่ได้ และลบบัญชีตัวเองจากหน้าตั้งค่า เลขฉบับและวันที่มีผลบังคับใช้แสดงอยู่ด้านบนของเอกสารนี้

11. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดนี้อยู่ภายใต้กฎหมายไทย ข้อพิพาทให้อยู่ในเขตอำนาจศาลไทย โดยคู่กรณีตกลงเจรจาด้วยความสุจริตก่อนดำเนินคดี

12. ติดต่อเรา

สองช่องทางนี้แยกกันตามเรื่องที่ติดต่อ เพื่อให้คำขอตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลไม่ปะปนกับคำถามการใช้งานทั่วไป

ปัญหาการใช้งาน บัญชี ประกาศ และการเสนอราคา: support@qubequote.com

ข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: privacy@qubequote.com



นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายนี้อธิบายว่าเราเก็บ ใช้ เผยแพร่ และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไร ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

1. ข้อมูลที่เราเก็บ

ประเภทข้อมูล	ตัวอย่าง
ข้อมูลบัญชี	ชื่อ ชื่อผู้ติดต่อ อีเมล รหัสผ่าน (เก็บแบบเข้ารหัสทางเดียวโดยผู้ให้บริการระบบบัญชี)
ข้อมูลโปรไฟล์ (ไม่บังคับ)	เบอร์โทรศัพท์ ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ที่อยู่ จังหวัด เว็บไซต์ เวลาทำการ รูปโปรไฟล์และรูปปก — กรอกเองภายหลังที่หน้าแก้ไขโปรไฟล์ ไม่ได้ขอตอนสมัคร
ข้อมูลการใช้งาน	ประกาศ ใบเสนอราคา ไฟล์แนบ คำถาม-คำตอบ ข้อความ รีวิว ประกาศที่บันทึกไว้ ประวัติการเข้าชม
ข้อมูลทางเทคนิค	บันทึกการเข้าสู่ระบบและข้อมูลที่ระบบสร้างขึ้นเพื่อความปลอดภัย

เราเก็บเท่าที่จำเป็นต่อการทำงานของบริการ ในช่วงเปิดให้บริการระยะแรก **เราไม่เก็บข้อมูลอ่อนไหวตามมาตรา 26 เลข** — ไม่ขอสำเนาบัตรประชาชน ไม่ขอหนังสือรับรองบริษัท ไม่ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และไม่มีบริการยืนยันตัวตน

สิ่งที่เก็บคือสิ่งที่ระบบต้องใช้จริงเพื่อให้ท่านโพสต์ประกาศ รับใบเสนอราคา เปรียบเทียบข้อเสนอ และติดต่อกับคู่ค้าได้ ถ้าเราเพิ่มการเก็บข้อมูลประเภทใหม่ เราจะแจ้งเอกสารฉบับนี้และแจ้งท่านก่อน

2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมาย

- 2.1 **เพื่อปฏิบัติตามสัญญา** — สร้างและดูแลบัญชี แสดงประกาศ ส่งและรับใบเสนอราคา เปิดช่องทางติดต่อระหว่างคู่กรณี
- 2.2 **เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย** — ป้องกันการทุจริตและการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ ปรับปรุงคุณภาพบริการ
- 2.3 **เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย** — จัดเก็บหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนด และตอบข้อเรียกร้องของหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจ
- 2.4 **ความยินยอม** — การส่งข่าวสารการตลาด ซึ่งท่านถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อจากหน้าตั้งค่า

3. การเปิดเผยข้อมูล

- 3.1 **ต่อผู้ใช้อย่างอื่น:** ข้อมูลโปรไฟล์สาธารณะ (ชื่อ จังหวัด สถานะการยืนยัน ผลงานที่ผู้ใช้กรอกเอง) เนื้อหาประกาศที่ท่านโพสต์ และเมื่อท่านส่งใบเสนอราคา ผู้ใช้อย่างอื่นจะเห็นว่าท่านเป็นผู้เสนอราคา รายหนึ่ง พร้อมราคาเฉลี่ยของประกาศนั้น

3.2 ต่อคู่กรณีในธุรกรรม: ราคาที่ท่านเสนอและไฟล์ใบเสนอราคาที่แนบมา เปิดเผยต่อเจ้าของประกาศเท่านั้น

รูปภาพและไฟล์แนบในประกาศเปิดสาธารณะ: รูปประกาศและไฟล์แนบถูกเก็บในที่จัดเก็บแบบสาธารณะ ผู้ที่ทราบลิงก์ของไฟล์สามารถเปิดดูได้แม้ไม่ได้เข้าสู่ระบบ **จึงไม่ควรอัปโหลดเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือความลับทางการค้าลงในประกาศ**

คำเตือนนี้แสดงอยู่ตรงจุดที่ท่านเลือกไฟล์ด้วย ไม่ใช่เฉพาะในเอกสารฉบับนี้

3.3 ต่อผู้ให้บริการที่เราใช้: ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่เก็บฐานข้อมูล ไฟล์ และระบบยืนยันตัวตน ภายใต้สัญญาคุ้มครองข้อมูล

3.4 การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ: ระบบฐานข้อมูลและไฟล์ของเราตั้งอยู่ในภูมิภาคสิงคโปร์ การใช้บริการจึงมีการโอนข้อมูลออกนอกราชอาณาจักร โดยผู้ให้บริการมีมาตรการคุ้มครอง ตามมาตรฐานสากล

3.5 เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลที่สาม

4. ความปลอดภัยของข้อมูล

การเชื่อมต่อระบบเข้ารหัสด้วย HTTPS/TLS รหัสผ่านถูกเข้ารหัสทางเดียวโดยผู้ให้บริการระบบบัญชี **เราไม่เห็นรหัสผ่านของท่าน** และสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลถูกบังคับที่ชั้นฐานข้อมูลเป็นราย แถวข้อมูล ไม่ใช่ที่หน้าจอ ผู้ใช้จึงอ่านได้เฉพาะข้อมูลที่ตนมีสิทธิ์อ่านจริง

5. ข้อมูลติดต่อ

สองช่องทางนี้แยกกันตามเรื่องที่ติดต่อ เพื่อให้คำขอตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ปะปนกับคำถามการใช้งานทั่วไป

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: อวยชัย เลาอย่าง

ในฐานะ: ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม QubeQuote

เรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้สิทธิ์: privacy@qubequote.com

ปัญหาการใช้งานทั่วไป: support@qubequote.com

6. ระยะเวลาเก็บรักษาและการลบบัญชี

เราเก็บข้อมูลบัญชีตลอดระยะเวลาที่ท่านใช้บริการ ท่านลบบัญชีได้ด้วยตนเองจากหน้าตั้งค่า เมื่อลบแล้ว ประกาศ ใบเสนอราคา ข้อความ และประวัติที่ผูกกับบัญชีจะถูกลบตามไปด้วยทันที เว้นแต่ข้อมูลที่ต้องเก็บต่อตามกฎหมาย ซึ่งจะเก็บตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

7. สิทธิ์ของท่านตาม PDPA

ท่านมีสิทธิ์ขอเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูล ขอแก้ไขให้ถูกต้อง ขอลบหรือทำลาย ขอระงับการใช้ ขอให้โอนย้ายข้อมูล คัดค้านการประมวลผล และถอนความยินยอม รวมถึงสิทธิร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านใช้สิทธิ์ได้โดยติดต่อเราตามช่องทางในข้อ 5 เราจะดำเนินการภายใน 30 วัน

8. คุณก็และข้อมูลที่เก็บในเบราว์เซอร์

เราเก็บโทเคนการเข้าสู่ระบบและการตั้งค่าบางอย่างไว้ในเบราว์เซอร์ของท่าน เพื่อให้ท่านไม่ต้องเข้าสู่ระบบใหม่ทุกครั้งและเพื่อจำการตั้งค่าที่ท่านเลือกไว้ **เราไม่ใช่คุกกี้เพื่อโฆษณาและไม่ติดตามท่านข้ามเว็บไซต์** ท่านลบข้อมูลเหล่านี้ได้จากการตั้งค่าเบราว์เซอร์ แต่จะทำให้ต้องเข้าสู่ระบบใหม่

9. การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูล

หากเกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อสิทธิและเสรีภาพของท่าน เราจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้า และภายใน 72 ชั่วโมงเท่าที่สามารถทำได้ตามที่กฎหมายกำหนด และแจ้งท่านโดยไม่ชักช้าเมื่อกฎหมายกำหนด